

EXPEDIENTE JUDICIAL No. 2024-00123
Juzgado Civil del Circuito de Pamplona

HECHOS DEL CASO

PRIMERO: El día 15 de enero de 2024, el señor Carlos Andres Martinez (demandante) y la empresa TecnoL

SEGUNDO: El contrato establecía un plazo de entrega de 90 días calendario, contados a partir de la fe

TERCERO: El valor total del contrato fue de \$120.000.000 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS), pagaderos

CUARTO: La demandada recibió el anticipo el 20 de enero de 2024, pero no cumplió con el cronograma de

QUINTO: A la fecha de vencimiento del plazo (15 de abril de 2024), la demandada no había entregado el

PRUEBAS APORTADAS

- P1: Contrato de prestacion de servicios profesionales firmado el 15 de enero de 2024. Documento que c
- P2: Comprobantes de pago del anticipo por \$48.000.000 del 20 de enero de 2024, que acreditan el cumpl
- P3: Correos electronicos del demandante de fechas 20 de abril, 5 de mayo y 15 de mayo de 2024, requir
- P4: Respuesta de la demandada del 25 de mayo de 2024, informando que el desarrollo presenta retrasos
- P5: Acta de entrega parcial del modulo de inventarios del 10 de junio de 2024. La demandante recibio
- P6: Peritaje tecnico del ingeniero de sistemas que concluye que el sistema presenta un avance del 60%
- P7: Testimonio del jefe de sistemas del demandante, quien afirma que el sistema nunca se puso en prod

ACTUACIONES PROCESALES

La demanda fue presentada el 20 de junio de 2024. Auto admisorio notificado el 25 de junio de 2024. L

NORMAS APLICABLES

El contrato se rige por el Código Civil Colombiano: artículos 1500 (obligaciones contractuales), 1602

PRETENSIONES

PRETENSION PRINCIPAL: Declarar que la demandada incumplió el contrato de prestación de servicios prof

PRETENSION SUBSIDIARIA: Condenar a la demandada a pagar la cláusula penal establecida en la cláusula

PRETENSION DE RECONOCIMIENTO: Condenar a la demandada a pagar perjuicios materiales por lucro cesante

EXCEPCIONES PROPUESTAS

PRIMERA: Inexistencia de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. Alega la demandada que el re

SEGUNDA: Cumplimiento de la obligación. Alega la demandada que realizó entregas parciales recibidas s

TERCERA: Cobro de lo no debido. Alega que el contrato no preveía penalidades en los términos pretendi

CUARTA: Prescripción de la acción cambiaria. Subsidiariamente, la demandada alega que la acción ejecu

QUINTA: Compensación por gastos incurridos por la demandada en desarrollo del proyecto.